

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является официальным предложением Исполнителя заключить договор о предоставлении информационно-консультационных услуг на определённых ниже условиях с любым дееспособным физическим лицом, которое принимает (акцептует) настоящую Оферту в порядке, определённом настоящей Публичной Офертой.

До момента осуществления акцепта Пользователь обязан ознакомиться с настоящей Офертой и описанием выбранного Курса и Пакета участия, в частности их составом, ценой, языком материалов, сроком доступа, техническими требованиями и условиями возврата средств.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- **Публичная оферта (Оферта)** — адресованное неограниченному кругу дееспособных физических лиц официальное публичное предложение Исполнителя заключить Договор о предоставлении информационно-консультационных услуг.
- **Договор** — договор между Исполнителем и Пользователем, заключаемый в электронной форме путём Акцепта настоящей Оферты без подписания отдельного документа. Содержание Договора составляют условия настоящей Оферты и условия выбранного Курса и Пакета, доведённые до сведения Пользователя при оформлении заказа, в редакции, действующей на момент Акцепта.
- **Исполнитель** — субъект хозяйствования — оферент по настоящей Публичной оферте, который реализует информационно-консультационные услуги от собственного имени и за собственный счёт на основании лицензионного договора, заключённого с Автором.
- **Автор** — физическое лицо-правообладатель сборников аудиовизуальных произведений, доступ к просмотру содержимого которых является составной частью информационно-консультационных услуг. Автор не является стороной настоящего Договора; упоминания об Авторе в настоящей Оферте касаются порядка предоставления Индивидуальных консультаций, а также принадлежности имущественных прав интеллектуальной собственности на Курсы.
- **Пользователь** — любое дееспособное физическое лицо (потребитель), которое приняло (акцептовало) условия настоящей Оферты в порядке, установленном настоящим Договором, и приобретает соответствующий Пакет для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, с соблюдением установленных Офертой требований к возрасту и дееспособности.
- **Сайт** — веб-сайт по адресу <https://motophd.com>, включая его языковые версии, на котором размещается информация о Курсах и Пакетах участия, условия их приобретения.
- **Информационно-консультационная услуга** — комплекс действий Исполнителя, заключающийся в предоставлении Пользователю за плату доступа к просмотру Цифрового контента (материалов Курса) через Личный кабинет на Платформе, а также организации проведения Индивидуальных консультаций Автором (если это предусмотрено выбранным Пакетом), направленных на удовлетворение информационных потребностей Пользователя по совершенствованию навыков управления мотоциклом.
- **Цифровой контент (материалы Курса)** — данные, создаваемые и предоставляемые в цифровой форме (видеоуроки, аудио- и видеозаписи, гайды, методические и практические материалы и т. п.), доступ к просмотру которых предоставляется Пользователю в рамках выбранного Пакета.
- **Курс** — структурированный набор материалов, цифрового контента (видеоуроки, гайды, практические задания, текстовые и графические материалы и т. п.), направленный на повышение навыков управления мотоциклом, доступ к которому предоставляется Пользователю после осуществления оплаты.
- **Пакет** — выбранный Пользователем вариант приобретения Курса, который определяет состав доступных материалов Курса, срок и условия доступа к ним, цену, а также наличие и объём Индивидуальных консультаций. Условия Пакета указываются на Сайте и доводятся до сведения Пользователя до осуществления оплаты.
- **Базовый пакет** — Пакет, предусматривающий предоставление доступа к указанным в его описании Материалам Курса без Индивидуальных консультаций.
- **Пакет с обратной связью** — Пакет, предусматривающий предоставление доступа к указанным в его описании Материалам Курса и проведение Индивидуальных консультаций в согласованном объёме.
- **Индивидуальная консультация** — личная консультационная услуга в формате видеозвонка, входящая исключительно в состав Пакета с обратной связью и предоставляемая Автором.
- **Платформа** — информационная система, которую Исполнитель использует для предоставления Пользователям доступа к Материалам Курсов.
- **Личный кабинет** — персональный раздел Пользователя на специализированной веб-платформе, через который предоставляется доступ к материалам Курса.
- **Акцепт** — полное, безусловное и безоговорочное принятие Пользователем всех условий настоящей Оферты путём осуществления оплаты выбранного Курса через Платёжный сервис и подтверждения ознакомления с помощью чекбокса.
- **Платёжный сервис** — уполномоченный сторонний платёжный инструмент, подключённый на Сайте (в частности WayForPay или иные), обеспечивающий приём и обработку платежей.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящая Оферта является публичным предложением Исполнителя заключить Договор на определённых в ней условиях в соответствии со статьями 641, 642 Гражданского кодекса Украины и адресована неограниченному кругу физических лиц с учётом требований и ограничений, установленных настоящей Офертой. Договор, заключённый путём Акцепта настоящей Оферты, является публичным в понимании статьи 633 Гражданского кодекса Украины. Подписание отдельного документа для заключения Договора не требуется.
- 1.2.** Оферта считается принятой Пользователем с момента осуществления оплаты выбранного Курса через Платёжный сервис, подключённый на Сайте, при условии предварительного подтверждения Пользователем согласия с условиями Оферты в порядке, определённом пунктом 1.3. Акцепт означает полное и безусловное принятие Пользователем условий настоящей Оферты.
- 1.3.** Перед осуществлением оплаты Пользователь дополнительно подтверждает ознакомление с условиями настоящей Оферты путём отдельного активного действия — самостоятельного проставления соответствующей отметки (чекбокса) при оформлении заказа.
- 1.4.** Минимальный возраст Пользователя для самостоятельного акцепта настоящей Оферты — 18 лет. Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут акцептовать настоящую Оферту только при наличии предварительного согласия родителей, усыновителей или попечителей на совершение такой сделки. Осуществляя Акцепт, такой Пользователь подтверждает наличие соответствующего согласия или полной гражданской дееспособности. Исполнитель вправе запросить надлежащее подтверждение этих обстоятельств в объёме, необходимом для проверки правомерности заключения Договора.

- 1.5.** Настоящая Оферта не распространяется, не применяется и не создаёт никаких обязательств для Исполнителя в отношении лиц, являющихся гражданами, подданными или налоговыми резидентами государств, признанных в соответствии с законодательством Украины государством-агрессором или государством, осуществляющим вооружённую агрессию против Украины, и/или включённых в перечни лиц, к которым применены санкции Украины, Европейского Союза, Соединённых Штатов Америки или Организации Объединённых Наций.
- 1.6.** Осуществляя Акцепт настоящей Оферты, Пользователь безусловно гарантирует и заверяет Исполнителя, что он не относится ни к одной из категорий лиц, указанных в пункте 1.5 настоящей Оферты. В случае установления Исполнителем факта принадлежности Пользователя к таким лицам, Исполнитель вправе в одностороннем порядке немедленно отказаться от Договора и аннулировать доступ Пользователя к Курсу без возврата уплаченных средств.
- 1.7.** Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Оферту путём размещения новой редакции на Сайте с указанием даты вступления её в силу. Новая редакция применяется к договорам, заключённым после даты её обнародования. К уже оплаченному Курсу применяются редакция Оферты и условия выбранного Пакета, действовавшие и доведённые до сведения Пользователя на момент Акцепта. Последующие изменения Оферты или описания Пакета на Сайте сами по себе не изменяют условий ранее заключённого Договора.
- 1.8.** Настоящая Оферта и материалы Курсов могут предоставляться Исполнителем на украинском, русском и английском языках. Оплачивая выбранный Курс, Пользователь подтверждает, что ознакомлен с языком предоставления контента, и даёт согласие на получение доступа к Курсу на соответствующем языке. В случае расхождений между языковыми версиями настоящей Оферты приоритет имеет текст на английском языке.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1.** Исполнитель предоставляет Пользователю платный доступ к выбранному Курсу в рамках выбранного Пакета и обеспечивает проведение Индивидуальных консультаций, если они предусмотрены таким Пакетом, а Пользователь оплачивает выбранный Пакет на условиях настоящей Оферты.
- 2.2.** Исполнение по настоящему Договору заключается в предоставлении информационно-консультационной услуги, а именно: доступа к просмотру цифрового контента (материалов Курса), а для Пакета с обратной связью — также проведения Индивидуальных консультаций. Настоящая Оферта не является договором об образовании, предусматривающим выдачу документа об образовании государственного образца, и не является договором об обучении управлению транспортным средством с нуля: Курсы предназначены для лиц, уже владеющих базовыми навыками управления мотоциклом и имеющих целью совершенствование таких навыков.
- 2.3.** Состав, объём, цена и срок доступности каждого Курса и Пакета указываются Исполнителем на соответствующей странице Сайта и определяются на момент оформления заказа. Для Пакета с обратной связью дополнительно указываются количество и продолжительность Индивидуальных консультаций и срок, в течение которого Пользователь может ими воспользоваться. Эта информация доводится до сведения Пользователя до осуществления оплаты. Срок доступа к материалам Курса определяется пунктом 2.6 настоящей Оферты.
- 2.4.** Доступ к Курсу предоставляется Пользователю автоматически не позднее 6 (шести) часов после успешного осуществления оплаты через Платёжный сервис путём направления на указанный Пользователем адрес электронной почты ссылки и/или учётных данных для входа в Личный кабинет. Если в течение указанного срока Пользователь не получил соответствующее уведомление или не может получить доступ к приобретённому Курсу, он может обратиться к Исполнителю по контактными данным, приведённым в настоящей Оферте, для устранения проблемы.
- 2.5.** Обязанность Исполнителя по первичному предоставлению доступа к материалам Курса считается исполненной с момента обеспечения Пользователю возможности доступа к приобретённым материалам через Личный кабинет и направления ему необходимых для этого данных. При этом Исполнитель сохраняет обязанность обеспечивать доступ в течение срока, определённого пунктом 2.6 настоящей Оферты. Индивидуальные консультации считаются предоставленными после их фактического проведения в объёме, предусмотренном выбранным Пакетом. Само по себе неиспользование Пользователем надлежащим образом предоставленного доступа не свидетельствует о неисполнении Исполнителем своих обязательств и не ограничивает предусмотренные законодательством права Пользователя.
- 2.6.** Доступ предоставляется на срок, определённый в описании соответствующего Пакета на Сайте. Если в описании Пакета указано «бессрочный» или «пожизненный» доступ, такой доступ предоставляется в течение всего срока существования Сайта и/или ведения Исполнителем данной коммерческой деятельности, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента оплаты.
- 2.7.** В рамках Пакета с обратной связью Автор согласовывает дату и время проведения Индивидуальной консультации с Пользователем в индивидуальном порядке.

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1.** Цена Курса в рамках выбранного Пакета указывается Исполнителем на соответствующей странице Сайта в евро (EUR) и/или долларах США (USD). Для отдельных языковых версий Сайта цена может указываться в гривне (UAH).
- 3.2.** Оплата осуществляется Пользователем в полном объёме авансом через Платёжный сервис WayForPay или иной платёжный сервис, подключённый на Сайте. Конвертация в валюту расчётов, если она применима, осуществляется Платёжным сервисом по его курсу на момент оплаты; Исполнитель не является стороной такой конвертации и не отвечает за связанную с ней курсовую разницу.
- 3.3.** Цена услуги указана без учёта комиссий платёжного сервиса, банка-эмитента карты Пользователя или иных посредников, которые могут дополнительно взиматься в соответствии с условиями таких третьих лиц и не контролируются Исполнителем.
- 3.4.** Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены Курсов в отношении будущих заказов. Такие изменения не влияют на цену Курсов, уже оплаченных Пользователем.

IV. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

- 4.1.** Поскольку предметом настоящего Договора является предоставление цифрового контента и услуг, не поставляемых на материальном носителе, а доступ к Курсу предоставляется автоматически после оплаты, Пользователь, осуществляя оплату выбранного Пакета, даёт своё предварительное прямое согласие на немедленное предоставление услуги и безоговорочно признаёт, что тем самым он утрачивает право на отказ от Договора в части предоставленного цифрового контента.
- 4.2.** Возврат средств, уплаченных за выбранный Пакет, является исключительной мерой и осуществляется исключительно в случае, если доступ к Курсу не был предоставлен Пользователю по технической причине на стороне Исполнителя или Платёжного сервиса, и эта причина не была устранена Исполнителем в течение разумного срока после обращения Пользователя.
- 4.3.** Если после оплаты Пакета с обратной связью Пользователь обратился с просьбой назначить Индивидуальную консультацию, а Автор

не вышел на связь для согласования даты и времени в течение 7 (семи) рабочих дней, Пользователь вправе в течение 14 дней со дня истечения этого срока требовать возврата уплаченных средств в полном объеме. Обращаясь с просьбой назначить дату консультации, Пользователь даёт предварительное прямое согласие на начало предоставления этой услуги до истечения срока на отказ от Договора и подтверждает, что после её полного предоставления он утрачивает право на отказ от Договора в этой части. В случае отказа от Договора до полного предоставления консультации Пользователь уплачивает Исполнителю сумму, пропорциональную фактически предоставленной части услуги.

- 4.4.** В иных случаях, включая добровольный отказ Пользователя от дальнейшего использования Курса, средства возврату не подлежат, поскольку услуга считается предоставленной в полном объеме с момента предоставления доступа к материалам Курса.
- 4.5.** Для возврата средств в соответствии с пунктами 4.2 и 4.3 настоящей Оферты Пользователь направляет обращение на электронный адрес support@motorphd.com с указанием сведений, достаточных для идентификации заказа и платежа. Возврат средств при наличии предусмотренных настоящей Офертой или законом оснований осуществляется тем же способом, которым осуществлялась оплата, в течение 14 банковских дней с момента удовлетворения Исполнителем соответствующего обращения.
- 4.6.** Положения настоящего раздела не ограничивают и не отменяют иные права потребителя, являющиеся императивными (то есть такими, которые не могут быть исключены или ограничены Договором) в соответствии с законодательством страны постоянного места жительства Пользователя.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 5.1.** Исполнитель обязан предоставить Пользователю доступ к Курсу и обеспечить организацию проведения Индивидуальных консультаций Автором, если они предусмотрены выбранным Пакетом, в объеме и на условиях, определенных разделом II настоящей Оферты, и обеспечивать техническую доступность Сайта, кроме времени проведения регламентных работ и случаев действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
- 5.2.** Исполнитель вправе изменять структуру и наполнение Курса при условии сохранения его содержательной ценности и соответствия описанию, по которому Курс был приобретён, а также привлекать Автора для проведения Индивидуальных консультаций.
- 5.3.** Пользователь обязан предоставлять достоверные данные при оформлении заказа, необходимые для предоставления доступа и идентификации Пользователя, и уведомлять Исполнителя об изменении контактных данных, необходимых для исполнения Договора.
- 5.4.** Пользователю запрещается передавать предоставленный ему доступ к Личному кабинету третьим лицам в любой форме, включая передачу учётных данных или индивидуальных ссылок для доступа. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность учётных данных и незамедлительно уведомлять Исполнителя об обнаруженном несанкционированном доступе к своему Личному кабинету.
- 5.5.** Пользователю запрещается копировать, воспроизводить, распространять или иным образом передавать третьим лицам материалы Курса в любой форме и любым способом.
- 5.6.** Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить доступ Пользователя к Курсу без возврата уплаченных средств в случае нарушения запретов, установленных пунктами 5.4 и 5.5 настоящей Оферты.

VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

- 6.1.** Все материалы Курса (цифровой контент, видеоуроки, PDF-гайды, иные текстовые и графические материалы) охраняются законодательством об авторском праве и смежных правах. Имущественные права на них принадлежат Автору и/или иным правообладателям. Исполнитель использует материалы Курса на основании лицензионного договора с Автором, который обеспечивает наличие прав и разрешений, необходимых для их использования в рамках настоящей Оферты.
- 6.2.** Предоставление доступа к Курсу не предусматривает отчуждения Пользователю каких-либо имущественных прав интеллектуальной собственности на материалы Курса. Пользователю предоставляется ограниченное, личное, неисключительное и не подлежащее передаче право использовать материалы Курса исключительно для собственного ознакомления в течение срока доступа.
- 6.3.** Любое коммерческое использование, воспроизведение, распространение или публичное доведение материалов Курса без предварительного письменного согласия Исполнителя запрещается.
- 6.4.** В случае выявления фактов несанкционированного распространения, копирования или публичного доведения материалов Курса либо передачи доступа третьим лицам, Пользователь обязан уплатить Исполнителю штраф в размере 500 (пятисот) евро (либо эквивалент в гривне по курсу НБУ на день предъявления требования) за каждый случай нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Исполнителем соответствующего требования. Уплата штрафа не освобождает Пользователя от возмещения убытков, превышающих сумму штрафа.

VII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- 7.1.** Курсы направлены на совершенствование навыков управления мотоциклом лицами, уже владеющими базовыми навыками управления, и не заменяют официальную подготовку, необходимую для получения водительского удостоверения соответствующей категории.
- 7.2.** Исполнитель и Автор не гарантируют достижения Пользователем какого-либо конкретного индивидуального результата, в частности приобретения определённых навыков, избежания дорожно-транспортных происшествий и т. п. Результат зависит исключительно от индивидуальных физических данных, подготовки, осторожности и решений самого Пользователя.
- 7.3.** Оформляя заказ, Пользователь подтверждает, что понимает и полностью осознаёт все риски, связанные с управлением мотоциклом, включая риск травмирования или смерти, самостоятельно принимает решение о практическом применении полученных знаний и полностью и самостоятельно несёт ответственность за любые действия, совершённые им во время или после прохождения Курса, а также за вред, причинённый себе, третьим лицам или имуществу вследствие управления мотоциклом. Пользователь обязан соблюдать применимые правила дорожного движения и требования безопасности, использовать надлежащее защитное снаряжение и не выполнять упражнения в условиях, создающих опасность для него или других лиц.
- 7.4.** Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничивается суммой, фактически уплаченной Пользователем за соответствующий Курс, кроме случаев, когда ограничение ответственности не допускается императивными нормами применимого законодательства.
- 7.5.** Исполнитель не несёт ответственности за временную недоступность Сайта или Личного кабинета, вызванную сбоями в работе сетей связи или иных третьих лиц, не зависящих от Исполнителя, а также в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, которые Исполнитель не мог предвидеть или предотвратить разумными мерами.

VIII. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- 8.1.** Исполнитель обрабатывает персональные данные Пользователя в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» и, в случаях, когда применяется Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), — согласно его положениям. Обработка осуществляется в объёме, необходимом для заключения и исполнения Договора, исполнения предусмотренных законом обязанностей Исполнителя, а также для иных целей по соответствующим правовым основаниям, определённым в Политике конфиденциальности.
- 8.2.** Владелец (контролёром) персональных данных является Исполнитель.
- 8.3.** Подробные условия сбора, обработки, хранения персональных данных, а также механизмы реализации прав Пользователя закреплены в отдельной Политике конфиденциальности, размещённой на Сайте, которая является неотъемлемой частью настоящей Оферты.

IX. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

- 9.1.** В случае возникновения споров или претензий Пользователь вправе обратиться к Исполнителю способами, указанными в разделе «Реквизиты Исполнителя». Исполнитель рассматривает обращение и предоставляет ответ в течение разумного срока, не превышающего 7 (семи) рабочих дней с момента получения обращения.
- 9.2.** Настоящая Оферта и отношения сторон регулируются законодательством Украины, без ущерба для императивных норм законодательства о защите прав потребителей страны постоянного места жительства Пользователя, если применение таких норм является обязательным в соответствии с применимым международным частным правом.
- 9.3.** Споры, которые не удалось разрешить путём переговоров, подлежат рассмотрению в судах Украины по местонахождению Исполнителя, без ущерба для права Пользователя-потребителя, являющегося резидентом Европейского Союза, обратиться в суд по месту своего постоянного проживания, если такое право предоставляется ему императивными нормами применимого законодательства.
- 9.4.** Стороны признают надлежащими и письменными доказательствами в суде: электронные журналы серверов Исполнителя и Платёжного сервиса, фиксирующие дату, время, IP-адрес, факт нажатия чекбоксов и факт осуществления оплаты; сообщения, направленные на электронную почту Сторон.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Физическое лицо-предприниматель Белый Владимир Викторович

Рег. номер уч. карточки плательщика налогов: 2469416512

Адрес: Украина, 04114, город Киев, просп. Литовский, д. 8а, кв. 5

Контакт для обращений и претензий: support@motophd.com

Редакция от 19 сентября 2026 года.